

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6634/2546

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
นายสืบสกุล ฐระมนวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319

ผู้เยาว์กับจำเลยสมัครใจรักใคร่กันโดยที่จำเลยยังไม่เคยมีภริยามาก่อน การที่จำเลยได้พาผู้เยาว์ไปอยู่กับจำเลยและได้เสียกันก็เพื่อประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา แต่มีเหตุขัดข้องเกิดจากมารดาจำเลยไม่ยอมรับผู้เยาว์เป็นสะใภ้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙

จำเลยให้การว่า ได้พานางสาว ส. ผู้เยาว์ไปจากความปกครองของผู้เสียหายแต่พาไปเพื่ออยู่กินฉันสามีภริยา มิใช่เพื่อการอนาจาร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ วรรคแรก จำคุก ๔ ปี คำให้การและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสี่ คงจำคุก ๓ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า? ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยพรากรู้ผู้เยาว์ไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารหรือไม่ เห็นได้ว่า จำเลยกับผู้เยาว์รักใคร่ชอบพอกัน จำเลยมารับผู้เยาว์ไปอยู่ที่ร้านอาหารของมารดาจำเลยเพื่อเป็นภรรยา แต่ผู้เยาว์เร่งรัดมารดาจำเลยให้ไปส่งขอต่อบิดามารดาผู้เยาว์ตามประเพณี ทำให้มารดาจำเลยไม่พอใจทะเลาะวิวาทกับผู้เยาว์ ขับไล่ผู้เยาว์ออกจากบ้านไม่ยอมไปส่งขอต่ผู้เยาว์เป็นภรรยาจำเลย การที่ผู้เยาว์กับจำเลยสมักรักใคร่กันโดยที่จำเลยยังไม่มีภริยามาก่อน จำเลยได้พาผู้เยาว์ไปอยู่กับจำเลยได้เสียกันก็เพื่อประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา แต่มีเหตุขัดข้องเกิดจากมารดาจำเลยไม่ยอมรับผู้เยาว์เป็นสะใภ้การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดฐานพรากรู้ผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-อภิชาติ สุจริตานนท์-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายปลื้ม นวลนิ่ม

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นางวยุรี รัตนวรลักษณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ